

1502361-37.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... quantia de maconha e foi preso por tráfico de drogas, com 16g de maconha, estava há três dias usando maconha. Narrou ter sido condenado, algumas vezes confessou, por furto, tráfico, assalto sem arma. Ressaltou que sempre trabalhou, mas o dinheiro era pouco e não supria sua necessidade de usar a droga. Pois bem. De acordo com o relato da vítima ela estava na concha acústica ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Vila Clementina - CEP 19802-300, Fone:

(18)3322-6011, Assis-SP - E-mail: assis3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502361-37.2021.8.26.0047

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2229460/2021 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 14264712 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 3462/21/506

- DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2229460 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DE SOUZA GOMES

Vítima:

DANIEL NETO ESTEVAM DA SILVA SOUZA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

27/01/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 27 de janeiro de 2022, às 15h, na sala de audiências virtual da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA, Meritíssimo Juiz de Direito, acompanhado do Escrevente ao final nomeado, foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada na modalidade de teleconferência, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. Apregoadas as partes, participaram o Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Fernandes Fraga, Promotor de Justiça, o réu Rodrigo de Souza Gomes, apresentado para a teleconferência pela Penitenciária de Assis, nas dependências daquela unidade, seu advogado, Dr. Miguel de Oliveira Filho, OAB/SP 79.981, a vítima Daniel Neto Estevam da Silva Souza, acompanhado de sua responsável legal Sra. Daiane

Michele da Silva, e as estagiarias Julia Chacon Saade e Vitória Funari Bermejo. Iniciados os trabalhos, procedeu-se ao interrogatório do acusado, a oitiva da vítima e apresentação de alegações finais orais pelas partes. Os depoimentos foram capturados pelo sistema audiovisual, na modalidade de teleconferência, nos termos Comunicado CG Nº 284/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, cujos arquivos são acessíveis por download, em link a ser disponibilizado, e gravada no CD encartado. Inclusive, feita a advertência que a gravação destina-se, exclusivamente, aos processos judiciais, desautorizada qualquer divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio, sob pena de apuração de responsabilidade civil e criminal. Ao final, pelo MM. Juiz foi proferida a sentença: Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Rodrigo de Souza Gomes, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal. Narrou que no dia 21 de agosto de 2021, por volta das 17h10m, na Praça Durval Carpintieri, s/n, nesta cidade e Comarca, Rodrigo subtraiu para si, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo e violência real, uma bicicleta pertencente à vítima Daniel Neto Estevam da Silva Souza. Segundo se apurou, o acusado, utilizando-se de uma pistola e decidido a saquear bens alheios, mostrou a arma de fogo, que estava na cintura, e disse à vítima que "queria a encomenda"; desferiu uma coronhada na cabeça da vítima, de apenas 15 anos, que estava com uma bicicleta, evadindo-se do local com o objeto; sua conduta foi descoberta porque no dia seguinte foi preso por tráfico de drogas, oportunidade em que a vítima, reconheceu formalmente o acusado e a pistola apreendida com ele. A denúncia foi recebida em 26/11/2021 (fls.73/75). Citado, o réu apresentou a defesa prévia (fls.146/147). Nesta data foi ouvida a vítima e foi interrogado o réu. Em alegações finais orais o douto membro do Ministério Público pleiteou a condenação do réu, sob os argumentos de que: a vítima narrou ter sofrido o roubo e reconheceu o réu em Juízo; o réu é multireincidente e confessou o delito; não se aplica a causa de aumento do emprego de arma de fogo porque pelo laudo pericial se tratava de simulacro; deve ser fixado o regime inicial fechado. A douda Defesa pleiteou o reconhecimento do roubo simples pelo réu ter praticado com um simulacro. É o relatório. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do delito de roubo foi provada pelo boletim de ocorrência (fls.04/05), laudo pericial da lesão corporal (fls. 50/51) e laudo pericial do simulacro (fls.52/53). A autoria do crime é certa e atribuída ao réu, conforme se extrai dos relatos colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório. A vítima Daniel afirmou que andava de bicicleta na concha acústica com amigos, ele chegou mostrando a arma que estava na cintura. Relatou que tentou falar com ele que precisava da bicicleta para ir para a escola, ele falou que não queria nem saber. Mencionou que ele lhe deu a coronhada na cabeça e teve que levar pontos. Disse que chamou a polícia, mas não foi recuperado. Falou que ele chegou com boné para trás, com máscara, com calça de serviço e camiseta preta. Narrou que fez o reconhecimento da arma e do réu na Delegacia pelo olhar, tem certeza do reconhecimento. Frisou que a sua bicicleta foi recuperada. Informou que havia policiais acompanhando o réu. Negou reconhecer o indivíduo da foto de fl.10, identificou em outra foto, pelo olhar. Reconheceu o réu em Juízo pelo rosto, tatuagem e características. Em seu interrogatório o réu confessou os fatos. Relatou que estava na concha acústica, alterado sob o efeito de álcool e drogas, viu uns rapazes e se aproximou deles. Mencionou que anunciou o assalto, usou a força bruta e machucou-o com um pedaço de madeira, evadiu-se com a bicicleta dele. Negou estar armado, era um pedaço de madeira. Disse que fez isso porque estava sem dinheiro e queria consumir crack, foi uma forma que encontrou para pegar a bicicleta, ele tentou sair e não deu oportunidade para ele, deu uma coronhada com a madeira. Contou que no dia seguinte foi abordado pelos policiais e recolhido até a delegacia, a vítima estava com escoriações na cabeça, com o tempo buscou na memória e lembrou do assalto. Informou que não conseguiu achar o crack, conseguiu uma quantia de maconha e foi preso por tráfico de drogas, com 16g de maconha, estava há três dias usando maconha. Narrou ter sido condenado, algumas vezes confessou, por furto, tráfico, assalto sem arma. Ressaltou que sempre trabalhou, mas o dinheiro era pouco e não supria sua necessidade de usar a droga. Pois bem. De acordo com o

relato da vítima ela estava na concha acústica com amigos quando o réu lhe exigiu a entrega da bicicleta, deu uma coronhada em sua cabeça e fugiu levando o objeto. Queda-se remansosa a inexistência de qualquer ato de disposição por parte da vítima que legitimasse a posse da bicicleta pelo réu. A inexistência de autorização torna certo que ele estava a possuir “coisa alheia móvel”, elemento essencial do tipo penal e detinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta. O réu foi reconhecido pela vítima em Juízo como sendo a pessoa que praticou o assalto, sendo irrelevante o não reconhecimento da foto de fl.10, eis que na época do retrato o réu estava totalmente diferente e tinha tatuagem distinta. A jurisprudência majoritária defende que em crimes deste jaez, em regra cometidos à revelia de terceiros, a palavra segura da vítima ao fornecer elementos de identificação dos criminosos é de suma valia, pois manteve contato direto e pessoal com eles. Nesse sentido, citem-se: Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los (Revista dos Tribunais, vol.606, p.357, rel. Costa Manso, destaquei). A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores (JTACrSP, vol.100, p.250, rel. Almeida Braga, destaquei). O relato da vítima foi corroborado pelo réu, que confessou a prática do roubo para saciar seu vício de entorpecentes. Além disso, no dia seguinte ele foi abordado na posse do simulacro de arma de fogo, cujo objeto também foi reconhecido pela vítima. Ficou evidente o roubo mediante violência física contra a vítima (laudo de fl.51) e a grave ameaça, por meio de simulacro de arma de fogo (fl.53). Contudo, tal situação não autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena do inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, cuja caracterização está vinculada ao potencial lesivo do instrumento, ausente na hipótese (STJ, HC nº 235794/SP, 5ª T., Rel. Jorge Mussi, DJe 11.10.12). Ultimada a instrução do feito, tenho que as provas se revelam impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. O acervo informativo trouxe elementos comprobatórios dos fatos descritos na denúncia, não restando configurada qualquer dúvida que pudesse ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo. Portanto, havendo provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitiva, presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu nas penas do crime de roubo simples é medida que se impõe. Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos arts. 59 e 60 do Código Penal, eis que em benefício dos réus não militam quaisquer justificativas ou dirimentes: A culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta do réu, é normal para a espécie. O réu é multireincidente e ostenta sete condenações transitadas em julgado (fls.107/118), podendo uma destas ser consideradas como Maus Antecedentes sem caracterizar bis in idem por se tratar de fatos distintos. Ressalto que o Supremo Tribunal Federal decidiu que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como Maus Antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal. De acordo com o entendimento, o instituto dos Maus Antecedentes não é utilizado para a formação da culpa, mas para subsidiar a discricionariedade do julgador na fase de dosimetria da pena, quando já houve a condenação. A decisão se deu por maioria de votos no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 593818, com repercussão geral reconhecida (Tema 150), na sessão virtual encerrada em 17/8/2020. No mesmo sentido é o entendimento do STJ: “O conceito de Maus Antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado

ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como Maus Antecedentes” HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016. Ainda, menciono: HC n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/10/2017” (STJ, AgRg no HC 455.563/MS, 5ª Turma do STJ,

Rel. Félix Fischer, j. 18/10/2018). As circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo, não o prejudicando. As consequências não são desfavoráveis. Reconheço que os motivos foram mais graves porque a destinação da subtração foi a aquisição de drogas. O uso repetido de entorpecente revela má conduta, mau hábito, que retira o cidadão de relações salutaras e o coloca em contado frequente com o mundo do crime, em prejuízo da sociedade. É mais grave que o crime praticado pelo criminoso com o intuito de sustentar família. A jurisprudência admite a possibilidade de considerar tal circunstância para agravar a pena, seja como má conduta social, seja pelo motivo reprovável do crime. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE RECEPÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CITAÇÃO DO CONCEITO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. CONDUTA SOCIAL. PREJUÍZO ÀS RELAÇÕES FAMILIARES. POSSIBILIDADE. MOTIVOS. OBTENÇÃO DE DROGAS. RAZÃO NÃO INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. O aumento da pena-base pela culpabilidade requer fundamento concreto, não se prestando a tal a mera citação do conceito de culpabilidade. 3. O conceito de conduta social tem por fim examinar a interação do agente em seu meio, ante familiares, amigos e vizinhos, razão pela qual a motivação posta, fulcrada, outrossim, no fato de que o consumo de drogas por parte do paciente vinha prejudicando também a sua família, mostra-se plenamente válida. 4. A valoração negativa dos motivos do delito em virtude do objetivo perverso de obtenção de entorpecentes, em prejuízo da propriedade e da liberdade alheias, por desbordar dos inerentes à espécie (recepção de um veículo), justificando, portanto, a exasperação da pena-base, sendo imprópria a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias nesta sede. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas do paciente a 1 ano e 10 meses de reclusão e 16 dias-multa. (STJ, HC 162.988/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 15/09/2015). APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL PELOS MOTIVOS DO CRIME. ROUBO COMETIDO PARA COMPRAR DROGAS. POSSIBILIDADE. MAJORANTES NA FRAÇÃO DE 2/5 FUNDAMENTADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. POSSIBILIDADE. Recurso improvido. 1. É possível a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o réu alega que praticou o roubo para comprar drogas (...) (TJES, Apelação 00156271920178080012, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j.13.03.2019, publicação 22.03.2019). O comportamento do ofendido não influenciou o delito. Na primeira fase, atento a tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase verifico que ficou caracterizada a agravante da reincidência, prevista nos arts. 61, inc. I, e 63, ambos do Código Penal. Nesse aspecto, a doutrina estabelece que "o quantum da agravação depende do arbítrio do juiz, calcado nas circunstâncias do dado concreto e nos dados inerentes à pessoa do agente" (Damásio de Jesus, in Código Penal Anotado, 17ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p.218). No caso concreto noto que Rodrigo é multireincidente, pois já foi condenado definitivamente por 8 vezes, inclusive por roubo, e persistiu na senda do mesmo crime. O Supremo Tribunal Federal já admitiu a possibilidade de uma majoração rigorosa da pena em casos como este, pois tal prática demonstra certa profissionalização ou especialização da conduta criminosa. No final, o acórdão ficou ementado da seguinte forma: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram "a multireincidente e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores" pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e

tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

3. "Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas" (HC 118.079 - AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18.03.2014).

4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF, Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 169738/SC, 1ª Turma, Rel. Alexandre de Moraes. j. 07.06.2019, maioria, DJe 14.06.2019). A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica.

Confira-se: "A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (STJ, HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/02/2014)". Interessante notar pelo julgado acima citado que o patamar de 2/3 foi aceito pela Suprema Corte para uma pessoa que tinha 7 condenações, menos do que o réu destes autos, mas sopesando que houve a confissão espontânea é caso de agravar em apenas 1/2 (metade) pela multireincidência. Dessa forma, fixo a pena provisoriamente em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa. Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena, eis que não foi praticado com o emprego de arma de fogo. Assim, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da renda apurada na ocasião do interrogatório e do salário-mínimo vigente quando dos fatos, valor que deverá ser atualizado monetariamente até o efetivo pagamento, de acordo com o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, ambos do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, ante o montante da pena, a grave ameaça exercida e a reincidência. Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime fechado, com esteio no § 3º, do art. 33, do Código Penal, diante da multireincidência e a gravidade concreta do crime, inclusive com violência real contra pessoa. Por fim, foi publicada a Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal. Esta possui previsão legal no art. 42 do Código Penal, segundo o qual "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". Pelo art. 1º: "a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, nos termos desta lei". Já o art. 2º traz o § 2º ao art. 387 do CPP: "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Reputo a lei constitucional, por representar a vontade legítima do legislador de diminuir o tempo de espera para a progressão do regime e por competir ao legislador a tarefa de determinar o momento e juízo competente para efetuar a detração. Considerando a pena acima fixada, o réu somente faria jus à progressão de regime para o aberto após o cumprimento de 30% da pena. Assim, apesar da detração ora realizada, o regime inicial de cumprimento da pena restante será o fechado. Diante do exposto, com amparo no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação penal para: a) CONDENAR o réu Rodrigo de Souza Gomes, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, cada qual no mínimo legal, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal; b) CONDENAR o réu ao pagamento das custas judiciais, previstas no art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, por se tratar de réu pobre. Uma vez que se cuida de réu que viu o desenrolar

do processo sob custódia cautelar, é multireincidente e praticou crime muito grave, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e a jurisprudência que adoto como razão de decidir, in verbis: "Criminal. RHC. Formação de quadrilha. Receptação qualificada. Adulteração de sinal de veículo automotor. Apelação em liberdade. Réu preso durante toda a instrução do processo. Efeito da condenação. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Regime prisional. Argumentos não apreciados pelo tribunal a quo. Supressão de instância. Incompetência desta corte. Existência de recurso próprio. Impetração simultânea ou isolada. Possibilidade. Análise do mérito determinada ao tribunal a quo. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício. Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Incidência do verbete da Súmula n.º 09/STJ. Eventuais condições favoráveis do agente, como primariedade e bons antecedentes, não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia preventiva. (...) " (STJ, RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446, destaquei). Recomende-se o réu no local onde está preso, encaminhando-se cópia desta ao Diretor do estabelecimento. A fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inc. IV, do CPP, pressupõe pedido expresso na exordial acusatória, a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Tal requisito tem sido observado na jurisprudência das Cortes Superiores para permitir o arbitramento de indenização pelo Juiz Criminal. Como não foi formulado o pedido na denúncia deixo de arbitrar valor mínimo de indenização, sem prejuízo da vítima adotar as medidas que entender cabíveis para obter o ressarcimento de seu prejuízo. Sentença registrada eletronicamente. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Decorrido o trânsito em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraíam-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Comunique-se à vítima acerca da presente sentença; 5) Expeça-se certidão para pagamento dos honorários advocatícios; 6) Requisite-se a destruição do objeto apreendido; 7) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 7) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 8) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 9) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribua ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 10) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 11) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 12) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo

com Condenação” e arquivem-se os presentes autos; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação “Cód. 22- Baixa Definitiva”. Em seguida, o(a)(s) Defensor(a)(es) e o(s)rêu(s) manifestou(aram) o desejo de recorrer contra a sentença proferida nesta data. Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. 1. Recebo o recurso interposto pelo(a) defensor(a). Sai o(a) Defensor(a) intimado(a) para apresentação das razões no prazo de 8 (oito) dias. 2. Se não forem apresentadas razões no prazo determino à Serventia que intime o Advogado para apresentar as razões em 24 horas e, se não fizer, providencie a nomeação de outro Defensor e a comunicação do fato à OAB. 3. Após a apresentação das razões de recurso, o recorrido deve ser intimado para apresentação de contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias; 4. Arbitro honorários parciais à douda Defesa em 70% do respectivo item do convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB. Expeça-se a certidão; 5. Expeça-se guia para execução provisória e encaminhe-se à VEC competente; 6. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para julgamento do recurso de apelação interposto pelo(s) sentenciado(s), observando-se as formalidades legais. Considerando a pena imposta ao(s) sentenciado(s), anoto que a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 26 de janeiro de 2034. Saem os presentes intimados. Nada mais. Lido e achado conforme. Dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria da Justiça de São Paulo. Eu, Antônio Celso Sanches, digitei.